



VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

EXEKUCE A INSOLVENCE · RIA EX ANTE

Dopady nezabavitelné částky v insolvencích a exekucích

Kolik musí dlužníkovi zůstat, aby se mu vyplatilo pracovat, a jaké dopady budou mít případné změny parametrů na dlužníky, věřitele či státní rozpočet?

Analytický nástroj · V provozu ve správě MSp

Následující shrnutí prezentuje cíl, metodologii a zjištění projektu. Podrobnější podklady jsou k dispozici u oddělení.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Nastavení nezabavitelné částky je soustava spojených nádob. Co jedna strana získá, jiná ztratí, a model tyto přesuny ukazuje najednou.

PŘEDMĚT A KONTEXT

Projekt kvantifikuje dopady parametrického nastavení nezabavitelné částky na motivaci k legální práci, na míru uspokojení věřitelů a na riziko chudoby dlužnických domácností. Jádrem je mikrosimulační model kombinující čistou mzdu, exekuční srážky, sociální dávky a celkový disponibilní příjem domácnosti.

Základní otázkou je, jak se změna nezabavitelné částky promítne do disponibilního příjmu dlužnických domácností, do míry a rychlosti uspokojení věřitelů i do fiskální bilance státu, kde proti daňovým příjmům stojí výdaje na sociální dávky. Výsledkem jsou srovnatelné varianty parametrického nastavení, které dopadová skupina posuzuje včetně jejich vedlejších účinků.

Spolupracující věcný útvar: ODKA · OISZT · OL. Další spolupráce: Vládní analytický útvar Úřadu vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

VÝZKUMNÉ CÍLE

- 01** Kvantifikovat, jak se změna nezabavitelné částky promítne do disponibilního příjmu dlužnických domácností.
- 02** Vyčíslit dopad stejné změny na míru a rychlost uspokojení věřitelů.
- 03** Vyhodnotit fiskální bilanci státu, kde proti daňovým příjmům stojí výdaje na sociální dávky.
- 04** Předložit dopadové skupině srovnatelné varianty parametrického nastavení včetně jejich vedlejších účinků.

VÝSLEDKY

Systém lze popsat jako soustavu transferů

Model staví na analýze transferů, tedy na zobrazení toho, komu systém prostředky odebírá a komu je poskytuje. Umožňuje posoudit parametrickou změnu z pohledu všech tří dotčených stran zároveň, nikoli jen z pohledu jedné



z nich.

Postižitelnost dávek odstraňuje záporný mezní užitek z práce

S rostoucí mírou postižitelnosti dávek státní sociální pomoci se systém stává motivačním pro zvyšování legálních příjmů. Zároveň se však dlužníci s nízkými pracovními příjmy mohou ocitnout na hranici nebo pod hranicí minimálních životních nákladů.

Současné nastavení vytváří pobídku k přesunu příjmů

Ochrana dávek před srážkami chrání dlužníka v hmotné nouzi před propadem do hlubší chudoby, současně však motivuje k přesunu příjmů do nepostižitelných kategorií, tedy k preferenci dávek před pracovním poměrem.

Změny vyžadují součinnost mimo resort spravedlnosti

Většina posuzovaných parametrů leží na rozhraní působnosti MSp a MPSV. Změna postižitelnosti dávek proto předpokládá součinnost MPSV a průběžnou aktualizaci podle měnící se sociální legislativy.

Výstupy jdou exportovat a dál zpracovat

Aplikace umí zobrazit výsledky jako grafy i tabulky a exportovat výstupy, parametry i grafy do formátů TXT, XLSX, PNG a PDF.

METODOLOGIE A LIMITY

DESIGN

Mikrosimulace na modelových domácnostech. Kombinuje výpočet čisté mzdy, exekčních srážek, nepojistných sociálních dávek a disponibilního příjmu domácnosti.

VZOREK

Modelové typy domácností definované počtem a věkem dětí, výší hrubého příjmu, počtem a druhem exekucí, nákladovostí bydlení a nárokem na dávky.

SBĚR DAT

Data z Centrální evidence exekucí, z RZE a z insolvenčního rejstříku. Parametry sociálního systému podle platné právní úpravy.

LIMITY

Nástroj pracuje na úrovni teoretických dopadů. Státu chybí propojená mikrodata o reálném socioekonomickém složení a příjmech dlužnické populace, simulace proto ukazuje mechanismy přesunů nákladů, ale bez dalších dat nekvantifikuje agregované dopady na celou populaci.

DOPORUČENÍ

- 01** Posuzovat parametrické změny vždy ve všech třech liniích současně. Izolované zlepšení pozice jedné strany se zpravidla projeví jako náklad u některé z ostatních.
- 02** Změny v postižitelnosti dávek připravovat v součinnosti s MPSV, bez toho nelze zajistit konzistenci s vývojem sociální legislativy.
- 03** Zajistit propojení mikrodat o příjmech dlužnické populace, bez nichž zůstávají agregované dopady neodhadnutelné.

DATOVÉ ZDROJE

CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ



Kompletní databáze poskytnutá Exekutorskou komorou ČR, včetně dat za rok 2025.

RZE A INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Administrativní data resortu; opakovaně řešena chybovost a neúplnost exportů.

MPSV A ČSSZ

Jednání o předávání dat probíhá, technické aspekty nejsou dořešeny.

JUSTIČNÍ AKADEMIE

Zajištění dat domluveno v roce 2026.

Výstup Oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace Ministerstva spravedlnosti ČR. Citace a další využití dat konzultujte s oddělením.
Zpracováno v rámci projektu Reforma analytické práce ve státní správě při tvorbě legislativy.